

La Costituzione della Repubblica Italiana

Estratti commentati — Principi fondamentali e diritti civili

Braynr Edizioni Giuridiche

Articolo 1 — Forma della Repubblica

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il riferimento al lavoro come elemento fondante esprime il rifiuto di gerarchie ereditarie e l'aspirazione a una società in cui la dignità della persona si realizzi attraverso l'attività produttiva, intellettuale o di cura.

L'articolo 1 si lega indissolubilmente all'articolo 3, che riconosce pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Tale principio di uguaglianza, formale e sostanziale, è stato ripetutamente richiamato dalla Corte costituzionale, ad esempio nella sentenza n. 1/2014 in tema di legge elettorale.

Articolo 11 — Ripudio della guerra

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La seconda parte dell'articolo costituisce la base costituzionale della partecipazione italiana all'Unione europea e alle Nazioni Unite. La giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare la sentenza n. 170/1984 (Granital), ha riconosciuto la prevalenza del diritto comunitario direttamente applicabile sulle norme interne contrastanti, fondandosi proprio sull'articolo 11 letto in combinato disposto con l'articolo 117.

Articolo 21 — Libertà di manifestazione del pensiero

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi.

Il quinto comma vieta le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. La Corte costituzionale ha precisato il bilanciamento con altri diritti — onore, riservatezza, sicurezza pubblica — nelle sentenze n. 86/1974 e n. 138/1985.

Articolo 32 — Tutela della salute

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

L'articolo è stato richiamato dalla Corte nella sentenza n. 5/2018 sull'obbligo vaccinale e nella ben nota sentenza n. 242/2019 sul fine vita. Il bilanciamento tra autodeterminazione individuale e tutela della collettività rappresenta una delle questioni più delicate della giurisprudenza costituzionale recente.